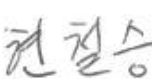


등록번호	감사처 - 2333
등록일자	2024. 7. 31.
결재일자	2024. 7. 31.
공개구분	비공개

결 재	담 당	처 장	실 장
	이돈국		전결 7/31 

시험장 前단장 임직원행동규칙 위반 여부 조사

조 사 결 과 보 고

2024. 7.

감 사 실

시험장 前단장 임직원 행동규칙 위반 여부 조사

조 사 결 과 보 고

2024. 7.

감 사 실

조 사 결 과 보 고

< 요 지 >

- 대상자는 [] 운전면허시험장 단장을 역임([]) 하고 현재 [] 중인자로서,
 - [] 운전면허시험장 단장 재임기간 중인 '22년 9월 23일(금), 진정인으로부터 카카오톡으로 20만원을 수락했으며, 해당 금액을 이틀 후인 '22년 9월 25일(일) 자신의 [] 통장으로 이체한 것으로 확인됨.
 - 금품 반환에 관하여 서로 상반된 주장을 펼치고 있으나, 진정인이 제출한 명백한 자료에 반해, 수수한 금원을 수락하고 자신의 통장으로 이체한 후 3일이 지난 시점에 돌려주었다는 대상자의 유일한 주장은 그 증거가 없음.
 - 대상자와 진정인은 상시 지휘감독의 관계에 있어, 직무관련성이 없다고 단정할 수 없음.

1. 대 상 자

- [] 운전면허시험장 일반직 []
 - 임용([]), · 현직급([]), · 현부서([])

2. 조사 경위

- [] [] 이 노동조합 위원장 []에게 이메일을 통해 금품수수 및 괴롭힘 등을 포함한 진정서를 제출
- [] 노동조합 위원장이 해당 이메일을 감사실로 전달

3. 조사 내용

- 「임직원행동규칙」 제23조(금품등의 수수 금지) 등 위반 여부

4. 조사 결과

가. 금품 수수 여부

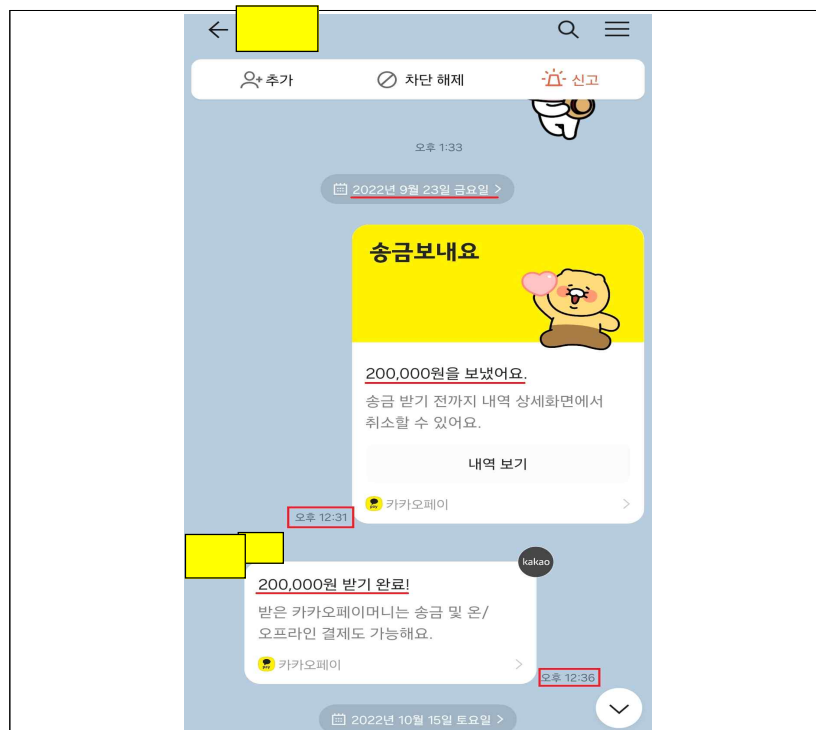
1) 진정인 [REDACTED]

[REDACTED] 운전면허시험장 시험부장으로 재직시 대상자와 민원부장([REDACTED])의 따돌림이 힘들었고 우호적인 관계 유지가 필요한 상황에서 대상자로부터 개인 모임의 물품 찬조 요청을 받은 후 '22년 9월 23일(금) 12시31분 '카카오톡 송금하기'로 20만원을 대상자에게 전달하였고, 지금까지 돌려받은 일이 없다고 진술함.

2) 대상자 [REDACTED]는

대상자는 진정인 뿐만 아니라 직원 누구에게도 금품이나 물품 찬조를 요청한 적이 없다고 주장하였으며,

진정인이 카카오톡 송금으로 20만원을 대상자에게 보낸 이후, 대상자는 5분이 지난 12시36분에 20만원을 수령한 사실이 확인되었고, 휴대 전화 글자가 잘 보이지 않아 그냥 버튼을 눌렀더니 '받기 완료'가 되었다고 진술함.



[사진 1] 대상자의 금품 수령 내역

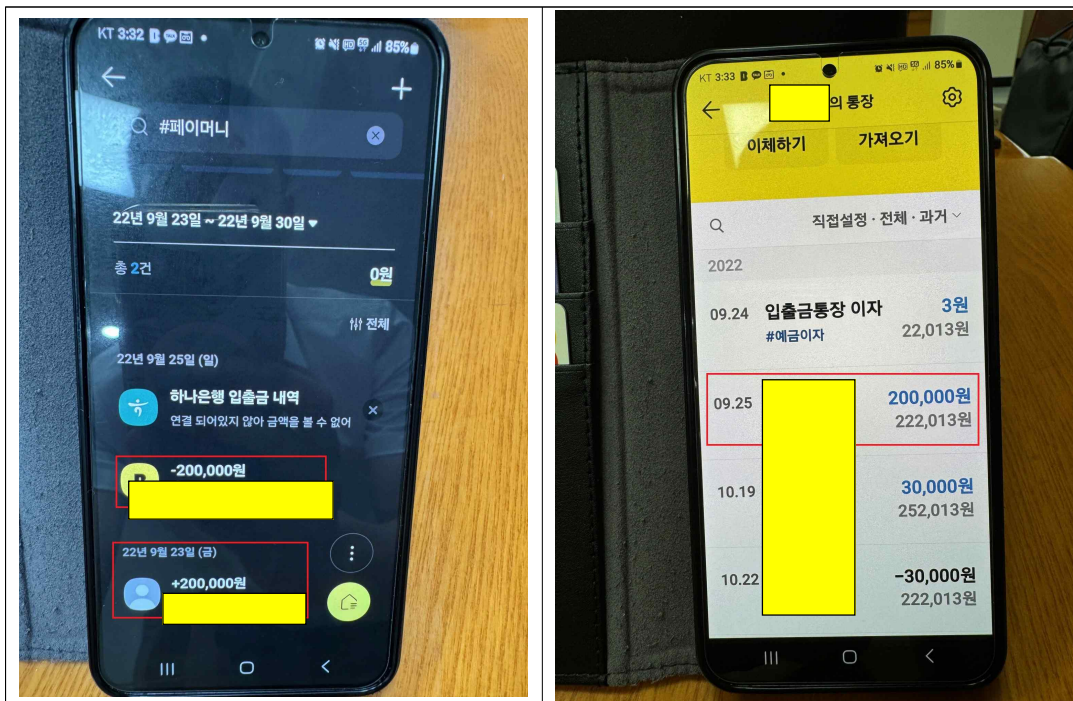
받기 완료 메시지가 나타난 시점에 금품을 받은 것을 인지하였고, 당일 개인연차 또는 불상의 이유로 부재중이었던 것으로 기억한다며 즉각 대처할 수 없었다고 진술하였으나, 근태기록 확인 결과 당일 13시부터 18시까지 조퇴를 한 것으로 확인됨.

진정인으로부터 20만원 전달 받은 이유에 대해서는 ‘추석명절 이전에 5만원 상당의 선물을 2명의 부장(민원부장, 진정인)에게 각각 주었고*, 이에 대한 보답으로 생각했다’며 금품을 받은 것이 부끄러워 그 다음 주 월요일인 '22년 9월 26일, 진정인이 사무실에 혼자 있을 때 평소에 갖고 있던 현금으로 돌려주었다고 진술함.

* 대상자의 답변서를 통해 [REDACTED]의 59,000원 상당 선물세트로 확인됨.

대상자의 카카오페이 입출금 기록을 제출받은 결과, '22년 9월 23일(금)에 진정인으로부터 20만원을 수령했고, 이틀 후인 '22년 9월 25일(일)에 대상자의 카카오뱅크 계좌로 이체를 하였으며,

카카오뱅크 계좌 확인 결과, '22년 9월 25일(일) 20만원 입금내역이 있었으나 이후 수수금액 반환으로 추정할만한 출금내역은 없음.



[사진 2] 대상자의 계좌 내역

※ 카카오톡 송금하기가 이루어지면 수령자의 카카오페이에 해당 금액이 입금되며, 이후 타 계좌로 송금이 가능함.

다만, 대상자는 진정인의 상급자로서 추석 선물(59,000원 상당)을 제공한 것은 진정인 뿐만 아니라 민원부장 [REDACTED]에게도 함께 제공한 것이고,

5.9만원 상당의 추석선물에 대한 대가로 3배 이상인 20만원을 현금으로 지급한 것은 진정인이 대상자에게 상시 지휘감독하에 있는 위치에 있던 점을 감안할 때, 감사의 표시로 지불한 금액으로 보기에선 차이가 크다고 판단됨.

➡ 대상자는 '22년 9월 23일(금) 진정인으로부터 20만원을 수령한 것으로 확인되며, 금품 반환에 관하여 서로 상반된 주장을 펼치고 있으나 진정인이 제출한 명백한 자료에 반해, 대상자로부터 임의제출 받은 계좌의 입출금 내역과 자신이 추석선물을 제공한 것에 대한 대가로 20만원을 받은 것이다 라고 주장하는 것을 볼 때 대상자의 금액 반환에 대한 주장은 설득력이 없다고 판단됨.

금품을 수수한 시점으로부터 3일이 지난 시점에 돌려주었다는 대상자의 주장은 금품 수수에 따른 신고 및 반환 노력이 있다고 볼 수 없어 부서장(진정인)으로부터 금품 수수한 사실은 인정됨.

나. 기타 진정내용

1) 진정인에 대한 괴롭힘

진정인은 [REDACTED] 운전면허시험장 시험부장으로 재직시 대상자와 민원부장 [REDACTED]이 괴롭혔다고 주장하나, 대상자와 민원부장은 오히려 진정인 때문에 근무하기 힘들었고, 진정인이 대상자와 민원부장을 배척하는 행동을 반복적으로 하였다고 진술함.

2) 대상자 및 민원부장의 시내출장 시 사적 용무

업무상 핑계로 시내출장을 통해 대상자와 민원부장이 사적 용무를 수행하였다는 진정인의 주장에는 시내출장을 간 적은 있으나 시험장 관리물품을 구입하는 등 업무를 수행하였다고는 대상자와 민원부장의 진술이 동일함.

3) 대상자 업무추진비를 사용한 직원 격려 횟수 차별

진정인은 대상자와 가까운 민원부장을 포함한 민원부의 회식 빈도가 많았다고 주장하나, 대상자는 두 부서에 공평하게 실시하려고 노력했고 특별한 유공이 있는 직원들을 격려하기 위한 자리를 마련했으며, 민원부장은 회식 빈도는 두 부서가 비슷하게 실시했고 이로 인한 직원들의 불만은 전혀 없다고 진술함.

4) 외부 식사 비용 계산

진정인은 대상자와 민원부장과의 외부 점심식사시 진정인의 비용 부담이 많았다고 주장하지만, 대상자는 진정인의 편식으로 인해 원하지 않은 외부 점심식사를 한 적이 많았고 한사람이 일방적으로 식사비 부담은 하지 않았으며, 민원부장도 3명 동행시 식비는 공평하게 부담했다고 진술하는 등 대상자와 민원부장의 주장은 유사함.

➡ **진정인에 대한 대상자와 민원부장의 괴롭힘, 차별 등 4가지 내용 확인을 위해 직원 면담 등을 실시하였으나 사실 확인을 위한 명확한 의견 진술이나 증거가 없었으며,**

대상자와 민원부장은 진정 내용이 악의적이며 오히려 진정인이 시험부장으로 근무하던 시기에 어려움을 겪었다는 공통된 진술을 하고 있어 상기 진정 내용에 대한 증거가 부족함.

다. 직무관련성 여부

청탁금지법 Q&A사례집, 유권해석 사례집 및 주요판례(사건번호 2017과3079, 2018과 14 등)는 교수와 학생, 업체와 공무원 등의 사례가 있고 조직장과 부서장의 관계는 상시 지휘감독의 위치에 있고, 향후 근무평정이나 전보 등 인사업무에 영향력을 미칠 가능성을 볼 때, 진정인과 대상자간 직무관련성이 인정될 수 있음.

5. 조치 및 건의

○ 대상자는

임직원은 공단 업무를 수행함에 있어 규정 및 지시사항을 준수하며 건전한 조직문화 조성을 위해 노력을 다 해야 하고, 직무 관련이 있는 임직원에게 대가성 여부를 불문하고 수수 금지 금품 등을 받아서는 아니되고

수수 금지 금품을 받은 경우 행동규칙책임관에게 지체 없이 신고
하고, 제공한 자에게 지체 없이 반환하여야 함에도 불구하고,

'22년 9월 23일(금) 12시36분 경 당시 시험부장이었던 진정인으로부터 카카오톡 송금하기로 20만원을 받은 사실이 있으며,

해당 금원 20만원을 지체없이 반환하지 않고 '22년 9월 25일(일) 자신의 카카오뱅크 통장으로 이체하는 방법으로 금품을 수수한 사실이 인정됨.

이는, 「임직원행동규칙」 제6조(법규준수), 제23조(금품등의 수수 금지) ②항, 제39조(금지된 금품 등의 처리) ①항을 위반하였으므로 이는 「인사규칙」 제47조(징계사유)에 해당하여

..... () 조치

2024. 7. 31.

조 사 자 감 사 관 이 돈 국 ㉠

감 사 관 이 수 환 ㉠